

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 12 safar 1416 - 11 juillet 1995

138^{ème} année

N° 55

Sommaire

Lois

Loi n° 95-57 du 3 juillet 1995 , portant ratification d'une convention de coopération dans le domaine du transport maritime commercial et portuaire conclue le 27 avril 1995 entre les gouvernements de la République Tunisienne et du Royaume Héchémite de Jordanie	1483
Loi n° 95-58 du 3 juillet 1995 , portant ratification d'une convention de financement conclue le 28 février 1995 entre la République Tunisienne et la société pour l'expansion des exportations (Canada)	1483
Loi n° 95-59 du 3 juillet 1995 , portant amendement de certains articles du code du travail maritime	1483
Loi n° 95-60 du 3 juillet 1995 , modifiant certaines dispositions du code de la route approuvé par la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978	1484
Loi n° 95-61 du 3 juillet 1995 , portant création de l'agence de visite technique des véhicules	1484

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un chargé de mission	1486
Nomination d'un directeur général	1486
Maintien de fonctionnaires en activité dans le secteur public	1486

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 , relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole	1486
---	-------------

Ministère des Finances

Décret n° 95-1167 du 3 juillet 1995, portant modification du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles aux avantages prévus par l'article 30 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations **1489**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 95-1168 du 3 juillet 1995, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre nues, non immatriculées, sises à imadat de Ghzala, délégation de Bou-Salem, gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'Oued Bousfaga **1490**

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination du directeur de l'institut préparatoire au études d'ingénieurs à Nabeul pour une nouvelle période **1491**

Maintiens en activité dans le secteur public **1491**

Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 95-1171 du 3 juillet 1995, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et des établissements publics sous sa tutelle **1491**

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 26 juillet 1995, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du transport et des établissements publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi **1491**

Loi n° 95-57 du 3 juillet 1995, portant ratification d'une convention de coopération dans le domaine du transport maritime commercial et portuaire conclue le 27 avril 1995 entre les gouvernements de la République Tunisienne et du royaume Hachémite de Jordanie (1).

Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 27 avril 1995, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie et relative à la coopération dans le domaine du transport maritime commercial et portuaire.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juin 1995.

Loi n° 95-58 du 3 juillet 1995, portant ratification d'une convention de financement conclue le 28 février 1995 entre la République Tunisienne et la société pour l'expansion des exportations (Canada) (1).

Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifiée la convention de financement annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 28 février 1995 entre la République Tunisienne et la société pour l'expansion des exportations (Canada) et portant octroi à l'Etat tunisien d'un prêt d'un montant de cent millions (100.000.000) de dollars canadiens.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juin 1995.

Loi n° 95-59 du 3 juillet 1995, portant amendement de certains articles du code du travail maritime (1).

Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juin 1995.

Article unique. - Les articles 7, 33, 64, 93, 95, 110 et 112 du code du travail maritime sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 7 (nouveau). - Le livret professionnel des gens de mer reproduit le numéro du registre matricule du port d'immatriculation.

Il porte le signalement du titulaire avec sa photographie, l'indication de ses nom et prénom, la date et lieu de naissance, sa nationalité, le lieu de son domicile, la qualité en laquelle il est engagé, ainsi que sa signature et son empreinte digitale.

Il mentionne également le nom et le port d'armement du navire, la date et le lieu de tout engagement, la date et le lieu de tout licenciement et le cas échéant le paiement des frais de rapatriement avec indication du port de rapatriement, le tout attesté par le visa de l'autorité maritime. Le livret contient, en outre, les dispositions principales du présent code.

Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la forme, le modèle et la durée de validité du livret professionnel des gens de mer ainsi que la teneur et la forme de la déclaration d'identité prévue à l'article 6 ci-dessus.

Article 33 (nouveau). - Le contrat d'engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis convenu à cet effet, et qui doit être au minimum de vingt quatre heures soit observé.

La rupture irrégulière du contrat donne lieu au paiement d'une indemnité évaluée suivant les usages du port, la nature des services engagés, en tenant compte de toutes circonstances pouvant justifier l'existence d'un préjudice et en déterminer l'étendue.

Article 64 (nouveau). - En cas de perte par naufrage du navire, le marin est payé de ses salaires jusqu'au jour du sinistre et a droit à compter de ce jour, pour la période effective de chômage qu'il a subi, à une indemnité équivalente aux salaires payables en vertu du contrat d'engagement. Toutefois le montant de cette indemnité ne peut, en aucun cas, excéder deux mois de salaire.

Dans le cas de rémunération au voyage si la durée présumée de celui-ci doit échoir dans les deux mois de la date de sinistre, le marin perçoit les salaires convenus sans indemnité supplémentaire.

Le marin est payé, en outre, d'après les bases fixées à l'alinéa premier du présent article pour les journées employées par lui à sauver les débris du navire, les effets naufragés ou la cargaison.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout navire, quel qu'il soit, astreint ou non à posséder un registre d'équipage, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre et des navires de pêche.

Article 93 (nouveau). - L'armateur doit assister tout marin tombé malade ou blessé pendant la durée du contrat d'engagement.

L'assistance comprend :

a) le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques de qualité et de quantité suffisantes.
b) la nourriture, le logement et le transport nécessité par les soins.

Cette obligation cesse soit au moment de la guérison du marin ou la constatation du caractère permanent de sa maladie ou de sa blessure, soit au moment de sa prise en charge par un organisme de sécurité sociale.

Article 95 (nouveau). - Dans le cas prévu par l'article 93 (nouveau) de la présente loi, l'armateur doit verser à tout marin malade ou blessé :

a) tant que le malade ou le blessé demeure à bord, la totalité du salaire,

b) à partir du débarquement une indemnité correspondant au plein salaire pendant les deux premiers mois et au demi salaire pendant les deux mois suivants.

L'obligation de l'armateur cesse, soit avec la guérison du marin ou la constatation du caractère permanent de sa maladie ou de sa blessure soit avec sa prise en charge par un organisme de sécurité sociale.

Toutefois, dans le cas où l'indemnité de maladie est versée par un organisme de sécurité sociale, l'armateur ne paye au marin que le complément de l'indemnité calculée sur la base des dispositions du premier alinéa du présent article.

Lorsque le marin est rémunéré en tout ou partie au profit ou au fret, les salaires dus en vertu de l'alinéa premier du présent article sont calculés sur la base du salaire journalier moyen attribué dans le port d'embarquement aux marins des mêmes grade et catégorie et sont déterminés par l'autorité maritime sauf recours devant les tribunaux.

Article 110 (nouveau). - Le marin débarqué en fin de contrat à l'étranger a droit, aux frais du navire, au rapatriement jusqu'au port de débarquement prévu à la convention ou à défaut au port de son pays ou de celui dont il relève.

Les frais de rapatriement doivent comprendre toutes les dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture ainsi que les frais d'entretien du marin jusqu'au moment fixé pour son départ.

Les frais de rapatriement ne comprennent pas les dépenses de fourniture des vêtements.

Toutefois le capitaine doit, en cas de nécessité, faire au marin l'avance des frais de vêtements indispensables. Ces frais peuvent être déduits des sommes dues au marin si celui-ci est débarqué pour raison disciplinaire ou par suite de blessure subie ou de maladie contractée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 96 ci-dessus.

Sont à la charge de l'Etat, les frais de rapatriement du marin débarqué pour être traduit en justice ou pour subir une peine.

Les frais de rapatriement du marin débarqué en cours de route, après résiliation de l'engagement par la volonté commune des parties, sont réglés par la convention des parties sous le contrôle de l'autorité maritime.

Article 112 (nouveau). - Les marins ont droit, après douze mois de service continu, à un congé payé annuel à la charge de l'armateur, d'un jour et demi ouvrable par mois de service.

En vue de déterminer l'époque à laquelle le congé est dû :

a) le service effectué en dehors du contrat d'engagement maritime est compté dans le calcul de la période de service continu,

b) les interruptions de service de courte durée qui ne sont pas imputables au fait ou à la faute de l'intéressé et ne dépassent pas un total de six semaines dans toutes période de douze mois ne doivent pas être considérées comme interrompant la continuité de la période de service qui les précède ou qui les suit,

c) la continuité du service ne doit pas être considérée comme interrompue par un changement quelconque dans la gérance ou la propriété du navire ou des navires à bord desquels l'intéressé a servi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 95-60 du 3 juillet 1995, modifiant certaines dispositions du code de la route approuvé par la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978 (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L'article 50 du code de la route approuvé par la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :

Article 50 (nouveau). - Les véhicules automobiles, les remorques et les semi-remorques doivent, périodiquement faire l'objet d'une visite technique, ayant pour but de vérifier qu'ils sont en bon état de marche, en état satisfaisant d'entretien et qu'ils répondent aux prescriptions réglementaires.

Ces visites techniques ne dispensent pas le propriétaire du véhicule de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche, en état satisfaisant d'entretien et répondant aux prescriptions prévues par la législation en vigueur.

Des visites techniques occasionnelles peuvent être requises, le cas échéant, par les agents de police et de la garde nationale, ainsi que par les agents des ministères du transport et de l'environnement et de l'aménagement du territoire habilités à cet effet et assermentés.

Art. 2. - Est abrogé l'article 52 du code de la route visé à l'article premier de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juin 1995.

Loi n° 95-61 du 3 juillet 1995, portant création de l'agence de visite technique des véhicules (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé "agence de visite technique des véhicules".

Cette agence est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Cette agence est placée sous la tutelle du ministère chargé du transport, son siège est fixé à Tunis.

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration et après approbation de l'autorité de tutelle.

L'agence de visite technique des véhicules peut avoir des succursales sur tout le territoire tunisien.

Cette agence est administrée par un conseil d'administration présidé par un directeur général nommé par décret.

L'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence sont fixées par décret.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juin 1995.

Art. 2. - L'agence de visite technique des véhicules a pour mission de procéder à la visite technique des véhicules qui y sont soumis conformément à la législation en vigueur.

Elle est chargée notamment de procéder aux opérations suivantes de contrôle :

- contrôler les véhicules en ce qui concerne la conformité de ses équipements à la législation en vigueur, la sécurité de sa mise en circulation, son incidence sur l'environnement et sa consommation d'énergie

- vérifier la conformité des indications relatives à l'identification des véhicules portées sur le châssis, la plaque du constructeur, la plaque d'immatriculation et le certificat d'immatriculation

- vérifier la conformité des marques distinctives des véhicules à la réglementation en vigueur.

Les opérations de contrôle technique s'effectuent sans aucun démontage du véhicule.

L'agence peut procéder à toute autre opération technique en rapport avec sa mission et qui lui soit confiée par le ministre chargé du transport.

Art. 3. - Le droit de visite technique est fixé par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 4. - Les certificats de visite technique sont délivrés par l'agence de visite technique des véhicules.

La périodicité et les modalités de la visite technique, les indications que doivent porter les certificats ainsi que les conditions de leur délivrance sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 5. - Sont transférés en pleine propriété à l'agence de visite technique des véhicules les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat et nécessaires à la réalisation de sa mission.

Les procédures et conditions de ce transfert sont fixées par arrêté conjoint des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du transport.

Art. 6. - Le personnel du ministère du transport affecté aux centres de visite technique et celui chargé de l'entretien des équipements de visite technique sera intégré au sein de l'agence de visite technique des véhicules.

Art. 7. - Le personnel de l'agence de visite technique des véhicules est régi par la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Art. 8. - Les recettes de l'agence sont constituées de :

- droits de visite technique visés à l'article 3 de la présente loi

- produits des emprunts

- produits de la vente des biens meubles ou immeubles appartenant à l'agence

- excédents des fonds déposés dans les établissements publics ou privés

- dons, legs et subventions

- toutes autres ressources.

Art. 9. - Le régime fiscal des entreprises publiques à caractère administratif est applicable à l'agence.

Art. 10. - En cas de dissolution de l'agence son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements contractés par l'agence de visite technique des véhicules.

Art. 11. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Est également abrogé l'article 38 de la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour la gestion 1978 à partir du 1er janvier 1996.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-1162 du 3 juillet 1995.

Monsieur Mohamed Habib Hariz, journaliste principal, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre (secrétariat d'Etat à l'information), à compter du 15 mai 1995.

Par décret n° 95-1163 du 3 juillet 1995.

Monsieur Mohamed Habib Hariz, journaliste principal, est chargé des fonctions de directeur général de l'information au Premier ministère (secrétariat d'Etat à l'information).

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 95-1164 du 3 juillet 1995.

Monsieur Noureddine Joudi, chargé de mission pour coordonner entre les organes du contrôle des dépenses relevant du Premier ministère, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er septembre 1995.

Par décret n° 95-1165 du 3 juillet 1995.

Monsieur Mohsen Abdallah, administrateur général au Premier ministère, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er octobre 1995.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n°60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale et notamment son article 2,

Vu la loi n°60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu la loi n°81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, telle que modifiée par la loi n°89-73 du 2 septembre 1989, et notamment son article 1er,

Vu le décret n°74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, tel que modifié par les décrets n°90-1455 du 10 septembre 1990 et n° 94-1429 du 30 juin 1994, et notamment son article 4,

Vu le décret n°82-1359 du 21 octobre 1982, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs indépendants dans le secteur non agricole tel que modifié et complété par le décret n°89-1611 du 10 octobre 1989,

Vu le décret n°82-1360 du 21 octobre 1982, relatif à la sécurité sociale des exploitants et travailleurs indépendants dans l'agriculture,

Vu le décret n°94-1477 du 4 juillet 1994, abrogeant le décret n°76-981 du 19 novembre 1976, organisant la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survie,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie, du commerce et de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

SECTION I Dispositions générales

Article premier - Les dispositions des articles 68 à 98, 100 à 107, 109 à 120 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 susvisé concernant les régimes de sécurité sociale et celles des articles 20 à 38, 46 à 52, 54 et 57 du décret n°74-499 du 27 avril 1974 susvisé concernant le régime de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants sont étendues, compte tenu des modalités particulières prévues ci-après, aux travailleurs non salariés des secteurs agricole et non agricole, qui ne sont pas affiliés au titre de leur activité non-salariée à un régime légal couvrant les mêmes risques.

Art. 2. - Est considérée comme travailleur non salarié toute personne exerçant à titre principal une activité professionnelle, quelle que soit sa nature, pour son propre compte ou en qualité de mandataire.

Le régime prévu par le présent décret s'applique également aux travailleurs du secteur de l'artisanat, titulaires d'une carte professionnelle, ainsi qu'au métayers.

Art. 3. - La gestion du régime prévu par le décret est confiée à la caisse nationale de sécurité sociale, dénommée ci-après "caisse nationale".

SECTION II Affiliation

Art. 4. - Les travailleurs visés à l'article premier du présent décret doivent obligatoirement s'affilier à la caisse nationale dans le mois qui suit la date à laquelle ils commencent à être assujettis au régime prévue par le présent décret.

Toutefois, l'affiliation à la caisse nationale au titre du présent régime ne peut être admise au delà de l'âge de 55 ans révolus.

L'adhésion au régime au delà de cet âge est cependant admise si, à la date de présentation de la demande, le travailleur concerné totalise une période de cotisation à un régime légal de sécurité sociale, égale à 40 trimestres validés, au moins.

Sont exemptés de l'obligation d'affiliation au régime prévu par le présent décret les titulaires de pensions de retraite et d'invalidité prévues par un régime légal de sécurité sociale.

L'affiliation prend effet à compter de la date d'assujettissement, si la demande a été introduite dans les 30 jours de celui-ci.

Dans le cas contraire, elle prend effet à compter du premier jour du trimestre en cours à la date de réception par la caisse nationale de la demande d'affiliation ou s'il s'agit d'une affiliation d'office, de l'envoi au travailleur de la mise en demeure prévue à l'article 106 de la loi susvisé n°60-30 du 14 décembre 1960 si le travailleur n'a pas fait opposition dans les formes et délais légaux et cela sans préjudice du droit par la caisse de demander le versement des cotisations arriérées calculées à compter de la date d'assujettissement et augmentées des pénalités de retard. Dans ce dernier cas, les revenus pris en compte pour la détermination de la taxation d'office sont fixés sur la base d'une évaluation effectuée par les services de la caisse nationale.

L'affiliation couvre l'ensemble des régimes prévus à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - La demande d'affiliation doit être accompagnée des pièces permettant l'identification du travailleur et son classement à la classe de revenus correspondante, telle que prévue par le présent décret. Elle doit être présentée conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse nationale.

Les travailleurs concernés doivent faire parvenir à la caisse nationale toutes les pièces constitutives et modificatives de leurs droits au prestations de sécurité sociale et cela dans le délai d'un mois de la survenance de l'événement affectant leur situation d'assuré social. En tout état de cause, leurs droits sont exposés à la prescription énoncée à l'article 111 de la loi n°60-30 du 14 décembre 1960 susvisée.

SECTION III

Cotisations - Organisation financière

Art. 6. - Les cotisations aux régimes des sécurité sociale prévues par le présent décret sont dues pour l'année civile, leur versement est effectué trimestriellement et au plus tard le quinzième jour du mois suivant le trimestre auquel elles se rapportent.

Pour les travailleurs qui commencent leur activité en cours d'année, les cotisations sont dues à partir du trimestre au cours duquel ces travailleurs ont été assujettis au présent régime.

Pour les travailleurs qui cessent leur activité assujettie, les cotisations sont dues jusqu'au trimestre au cours duquel la cessation a eu lieu.

Art. 7. - Les cotisations au régime prévu par le présent décret sont assises sur un revenu forfaitaire, affecté du coefficient multiplicateur correspondant à la classe à laquelle appartient l'assuré.

Le revenu forfaitaire pris en compte pour le calcul des cotisations du travailleurs du secteur non agricole est déterminé par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) afférent au régime de 48 heures, rapporté à une durée d'occupation de 2400 heures par an.

Le revenu forfaitaire à retenir pour le travailleur du secteur agricole est déterminé par référence au salaire minimum agricole garanti (SMAG) rapporté à une durée de travail de 300 jours par an.

Le coefficient multiplicateur est fixé selon le secteur d'activité et la classe de revenus, comme suit :

Secteur d'activité	Non Agricole	Agricole
Classes de revenus	Coefficient multiplidateur du SMIG	Coefficient multiplicateur du SMAG
Classe 1	1	1
Classe 2	1,5	1,5
Classe 3	2	2
Classe 4	3	3
Classe 5	4	4
Classe 6	6	6
Classe 7	9	9
Classe 8	12	12
Classe 9	15	15
Classe 10	18	18

L'assuré social ne peut être placé dans une classe de revenus inférieure à celle correspondant à l'activité professionnelle qu'il exerce, telle que fixée par arrêté du ministre des affaires sociales. Il dispose toutefois de la faculté d'adhésion à une classe supérieure à celle correspondant à son activité professionnelle.

Art. 8. - L'adhésion dans les conditions définies à l'article précédent est exercée au titre d'une année civile entière et le changement de classe d'appartenance ne peut courir qu'à compter du premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la demande y afférente est introduite.

Art. 9. - Le taux des cotisations est fixé à 11% du revenu correspondant à la classe à laquelle est placé l'assuré.

Les cotisations se répartissent à raison de :

- 7% destinés à financer le régime des pensions

- 4% destinés à financer le régime des assurances sociales.

Art. 10. - Les ressources du régime prévu par le présent décret sont constituées par les éléments suivants :

a) les cotisations des assurés fixées conformément aux dispositions des articles 9 et 33 du présent décret,

b) les majorations encourue pour cause d'inobservation des dispositions relatives aux obligations des affiliés au présent régime,

c) le produit des placements du fonds de réserve technique du régime prévu à l'article 13 du présent décret,

d) la quote-part revenant au régime des dons et legs ainsi que toutes autres ressources attribuées au régime par une disposition législative ou réglementaire.

Art. 11. - Les dépenses du régime défini par le présent décret comprennent exclusivement :

a) le service des prestations prévues par ledit régime,

b) la partie des frais de gestion et, le cas échéant, des dépenses au titre de l'action sanitaire et sociale imputée au régime.

Art. 12. - La réserve technique du régime est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses du régime, telles qu'elles sont visées aux articles 10 et 11 du présent décret.

Art. 13. - Les fonds de la réserve technique doivent être placés soit à moyen terme, soit à long terme, selon un plan financier établi par le conseil d'administration de la caisse nationale et approuvé par les ministres des finances et des affaires sociales. Ce plan doit réaliser la sécurité réelle de tout investissement. Il doit viser en outre à obtenir un rendement optimal dans le placement des fonds et à apporter un concours efficace au progrès social et au développement économique du pays.

Art. 14. - Les fonds de la réserve technique, leur placement ainsi que leur produit seront comptabilisés séparément pour le régime d'assurances sociales et pour le régime des pensions.

Art. 15. - La caisse nationale doit effectuer au moins une fois tous les cinq ans une analyse actuarielle et financière des régimes institués par le présent décret.

Si l'analyse prévue à l'alinéa précédent révèle un danger de déséquilibre financier des régimes, le taux de cotisations est réajusté.

SECTION IV

Prestations

Art. 16. - Les personnes soumises au présent décret bénéficient des prestations du régime des assurances sociales prévu par le titre II, chapitre II de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-après.

Art. 17. - L'ouverture du droit aux indemnités en espèces en cas de maladie ou de décès est subordonné à la réalisation de deux trimestres de cotisations effectives pendant les quatre trimestres précédant celui au cours duquel est survenu l'événement.

Pour prétendre à l'indemnité de couche, l'assurée doit justifier d'un stage de quatre trimestres de cotisations effectives précédant le trimestre au cours duquel a eu lieu l'accouchement.

Art. 18. - Le revenu annuel moyen de référence servant de base au calcul des indemnités de maladie, de couche et de décès, est égal à la moyenne pondérée des coefficients multiplicateurs correspondant aux classes auxquelles l'assuré a adhéré au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel est

survenu l'événement, rapporté selon le secteur d'activité, à la valeur du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) régime 48 heures, correspondant à une durée d'occupation de 2400 heures par an, ou du salaire minimum agricole garanti (SMAG) correspondant à une durée de travail de 300 jours par an, en vigueur à la date d'ouverture du droit.

Pour la liquidation des prestations en espèces visées à l'alinéa précédant le revenu de préférence est plafonné dans les conditions définies à l'article 88 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 19. - Le revenu annuel moyen de référence servant de base au calcul du capital décès est égal à la moyenne pondérée des coefficients multiplicateurs correspondant aux classes auxquelles l'assuré a adhéré, rapporté selon le secteur d'activité, à la valeur du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) régime 48 heures, correspondant à une durée d'occupation de 2400 heures par an, ou du salaire minimum agricole garanti (SMAG) correspondant à une durée de travail de 300 jours par an, en vigueur à la date d'ouverture du droit.

Lesdits revenus ne sont pris en compte pour une année déterminée que dans la limite de six fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ou le salaire minimum agricole garanti (SMAG), en fonction de la nature d'activité.

Art. 20. - La déclaration de cessation de travail visée à l'article 74, alinéa 2 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 susvisée, est remplacée par une déclaration sur l'honneur souscrite par l'assuré et déposée auprès du bureau régional de la caisse nationale territorialement compétent dans un délai maximum de 5 jours à partir de la date de cessation du travail.

Art. 21. - Le droit à l'hospitalisation pour les personnes soumises au présent décret et leurs ayants droit est subordonné à ce que l'assuré remplisse la condition de stage de deux trimestres de cotisations effectives pendant les quatre trimestres précédant celui du début de l'hospitalisation.

Art. 22. - Les personnes soumises au présent décret bénéficient des prestations du régime des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants prévues par le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 susvisé, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles ci-après.

Art. 23. - L'ouverture du droit à pension de vieillesse est subordonnée à la réalisation d'un stage minimum de quarante trimestres de cotisations effectives.

Art. 24. - L'âge d'ouverture de droit à pension de vieillesse est fixé à 65 ans.

Cependant, les intéressés peuvent demander une pension de retraite à partir de l'âge de 60 ans. Dans ce cas, le montant de la pension, calculé en application des dispositions de l'article 26 du présent décret, est réduit de 0,5% par trimestre restant à courir entre l'âge du départ à la retraite et l'âge de 65 ans.

Art. 25. - Le revenu annuel moyen de référence servant de base au calcul des pensions est égal à la moyenne pondérée des coefficients multiplicateurs correspondant aux classes auxquelles l'assuré a adhéré, rapporté selon le secteur d'activité, à la valeur du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) régime 48 heures, correspondant à une durée d'occupation de 2400 heures par an, ou du salaire minimum agricole garanti (SMAG) correspondant à une durée de travail de 300 jours par an, en vigueur à la date d'ouverture du droit.

Art. 26. - Le taux de la pension de vieillesse est fixé à 30% du revenu moyen de référence tel que déterminé à l'article 25 précédent, lorsque se trouve réalisée la condition de quarante trimestres de cotisations.

Toute fraction de cotisation supérieure à quarante trimestres ouvre droit, par période d'un trimestre de cotisations supplémentaire, à une majoration égale à 0,5% du revenu moyen de référence, sans que le montant total de la pension puisse excéder un maximum de 80% dudit revenu.

Art. 27. - L'invalidité ouvre droit à pension d'invalidité dont le taux est fixé à 30% du revenu moyen de référence défini à l'article 25 du présent décret lorsque se trouve réalisée la condition de vingt trimestres de cotisations.

Toute fraction de cotisation supérieure à quarante trimestres ouvre droit, par période d'un trimestre de cotisations supplémentaires à une majoration égale à 0,5% dudit revenu moyen de référence sans que le montant total de la pension puisse excéder 80% dudit revenu.

Art. 28. - Toute période de cotisation inférieure à la période de stage requise pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse ou d'invalidité, telle que fixée par les articles 23 et 26, donne droit à un versement unique dont le montant est égal aux cotisations réglées par l'assuré intéressé, au titre du régime des pensions prévu par le présent décret.

En cas de décès de l'assuré, ce versement s'effectue au profit du conjoint et des enfants mineurs dans les mêmes proportions que les pensions de survivants.

Art. 29. - Le montant annuel des pensions de vieillesse d'invalidité ou de survivants liquidées en application du régime prévu par le présent décret ne peut, à la date d'ouverture du droit à pension, être inférieur à 30% du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) régime 48 H. rapporté à une durée d'occupation annuelle de 2.400 heures ou à 30% du salaire minimum agricole garanti (SMAG) rapporté à une durée d'occupation de 300 jours par an, selon la nature d'activité.

Art. 30. - Le montant des pensions en cours de paiement sera révisé en fonction du secteur d'activité, auquel appartient le bénéficiaire en cas de majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), régime 48 heures, ou du salaire minimum agricole garanti (SMAG). La date et les modalités de cette révision sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales.

Art. 31. - La jouissance des prestations prévues par le présent régime est tributaire du règlement effectif des sommes dues à la caisse nationale.

SECTION V Commission consultative

Art. 32. - Il est institué auprès du ministère des affaires sociales, une commission consultative chargée de donner son avis sur toutes les questions relatives à la couverture sociale des travailleurs non salariés.

Cette commission est présidée par le ministre des affaires sociales ou son représentant et composée de représentants des ministères intéressés et des organisations professionnelles représentatives des travailleurs assujettis.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition des départements et organisations concernés.

La commission se réunit sur convocation de son président, chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an.

Son secrétariat est assuré par un cadre du ministère des affaires sociales.

SECTION VI Dispositions transitoires

Art. 33. - Les affiliés du régime prévu par le présent décret ou leur ayants-droit non bénéficiaires de pensions au titre d'un régime légal de sécurité sociale peuvent, dans un délai ne dépassant pas une année à partir de la date d'entrée en vigueur de celui-ci, demander la validation au titre du régime de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants, des services accomplis antérieurement en, qualité de travailleurs non salariés, moyennant le versement des cotisations dues, déterminées en fonctions de l'âge de l'assuré au moment de la validation, conformément au tableau ci-après :

Age de l'assuré	Taux de la cotisation nécessaire pour la validation
égal ou inférieure à 30 ans	13%
entre 30 et 35 ans	14%
entre 35 et 40 ans	15,5%
entre 40 et 45 ans	16%
entre 45 et 50 ans	16,5%
entre 50 et 55 ans	17%
entre 55 et 60 ans	18%
au-delà de 60 ans	20%

La validation des services et sa contrepartie financière se font sur la base des revenus forfaitaires visés à l'article 7 du présent décret.

SECTION VII

Dispositions finales

Art. 34. - Les travailleurs affiliés aux régimes des travailleurs indépendants dans les secteurs non agricole et agricole, institués respectivement par les décrets n° 82-1359 et n° 82-1360 du 21 octobre 1982 conservant leur affiliation dans le cadre du régime prévu par le présent décret.

Toutefois, et sauf demande d'adhésion à une classe égale ou supérieure à celle applicable par référence à l'article 7 devant être introduite dans un délai n'excédant pas trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la caisse nationale procède au reclassement d'office des personnes affiliées au régime institué par le décret n° 82-1359 du 21 octobre 1982, conformément aux critères définis à l'article 7 susvisé.

Art. 35. - Sont transférées au régime institué par le présent décret les réserves des régimes des travailleurs indépendants dans les secteurs non agricole et des travailleurs indépendants dans le secteur agricole, institués par les décrets n° 82-1359 et n° 82-1360 du 21 octobre 1982.

Ce transfert couvre l'actif et le passif des régimes précités.

Art. 36. - Les effets ainsi que les droits découlant de l'application des dispositions transitoires prévues par les articles 24 du décret n° 82-1359 et 16 du décret n° 82-1360 du 21 octobre 1982 susvisés sont préservés.

Art. 37. - Les périodes antérieures à l'année 1990 qui ont donné lieu à versement de cotisation au régime des travailleurs indépendants dans le secteur non agricole sont converties, exclusivement pour la détermination des droits à pension, en coefficients multiplicateurs du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) régime 48 heures, selon le tableau suivant :

Classe de revenus ayant servi de base au versement de la cotisation	Classe 1 (660D)	Classe 2 (2000D)	Classe 3 (4000D)	Classe 4 (6000D)	Classe 5 (8500D)	Classe 6 (15000D)
Année de versement de la cotisation						
1982	0,672	2,037	4,075	6,112	8,659	15,281
1983	0,601	1,823	3,647	5,470	7,750	13,676
1984	0,601	1,823	3,647	5,470	7,750	13,676
1985	0,601	1,823	3,647	5,470	7,750	13,676
1986	0,571	1,732	3,465	5,197	7,363	12,993
1987	0,544	1,650	3,3	4,95	7,013	12,376
1988	0,520	1,575	3,150	4,725	6,695	11,815
1989	0,520	1,575	3,150	4,725	6,695	11,815

Art. 38. - Les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui ont donné lieu à versement de cotisations au régime des exploitants et travailleurs indépendants dans le secteur agricole sont converties, exclusivement pour la détermination des droits à pension, en coefficients multiplicateurs du salaire minimum agricole garanti (SMAG) comme suit :

Nouveau coefficient multiplicateur du SMAG		
Ancienne catégorie	Au titre de la tranche de cotisations inférieure ou égale à 10 ans	Au titre de toute tranche de cotisations supérieure à 10 ans
1ère	1,333	1
2ème	2	1,5
3ème	2,666	2

Les périodes visées à l'alinéa précédent n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des droits au capital décès.

Art. 39. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment les décrets susvisés n° 82-1359 et n° 82-1360 du 21 octobre 1982.

Art. 40. - Les ministres des finances, de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 95-1167 du 3 juillet 1995, portant modification du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles aux avantages prévus par l'article 30 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée, notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée, notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant promulgation d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée, notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 30,

Vu le décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont ajoutés à la liste I annexée au décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations, les équipements suivants :

Ex 84.18 : groupes frigorifiques destinés au matériel de transport des produits de la mer et du lait frais.

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste II annexés au décret visé à l'article premier, les équipements suivants :

Ex 84.18 : Cabines isothermes destinés à être incorporées sur les camions de transport frigorifique des produits de la mer et du lait frais.

Ex 87.04 : camions conçus à être équipés des cabines isothermes et destinés au transport frigorifique des produits de la mer et du lait frais.

Ex 87.16 : citernes pour le transport du lait frais.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'industrie, et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 95-1168 du 3 juillet 1995, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre nues, non immatriculées, sises à imadat de Ghzala, délégation de Bou-Salem, gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'Oued Bousfaga.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture,

Décrète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terres nues, non immatriculées, sises à imadat de Ghzala, délégation de Bou-Salem, gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Bousfaga, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1	1 12	Imadat de Ghzala	00h 24a 20ca 00h 04a 60ca	Héritiers de Hassouna Ben Khelifa El Askri
2	2	"	00h 69a 40ca	Mongi Belkefi El Askri et son épouse
3	3 5	"	00h 46a 30ca 00h 34a 30ca	Wahid Ben Salah El Askri
4	4	"	00h 39a 60ca	Khemaïs Ben Hassène Ben Melek El Askri
5	6	"	00h 35a 30ca	Ali Ben Cherif El Askri
6	7 8	"	03h 19a 20ca 03h 07a 60ca	Kamel Eddine Bel Achi, Mekki Bel Achi et consorts
7	9	"	00h 24a 40ca	Hassine Ben Ahmed Ben Ali El Askri
8	10	"	00h 12a 20ca	Héritiers de El Ayech Ben Khelifa El Askri
9	11	"	00h 10a 80ca	Mamia Ben Khélifa El Askri

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 95-1169 du 3 juillet 1995.

Monsieur Moncef Haddad, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs à Nabeul pour une nouvelle période.

MAINTIENS EN ACTIVITES

Par décret n° 95-1199 du 3 juillet 1995.

Monsieur Mohamed Sethom, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1995.

Par décret n° 95-1170 du 3 juillet 1995.

Monsieur Mohamed El Habib Chaouch, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1995.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 95-1171 du 3 juillet 1995, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et des établissements publics sous sa tutelle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement tel que modifiée par la loi n° 92-15 du 30 novembre 1992,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et aux entreprises publiques,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'office national d'assainissement,

Vu le décret n° 92-1098 du 9 juin 1992 relatif à la nomination du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 93-303 du 1er février 1993 fixant les attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993 relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La liste des attestations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et les établissements publics sous sa tutelle est fixée comme suit :

I - Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire :

1 - décision de l'octroi du concours du fonds de dépollution.

II - Agence nationale de protection de l'environnement.

1 - attestation d'approbation à la suite de l'évaluation d'une étude d'impact sur l'environnement ou d'une description sommaire de l'impact du projet sur l'environnement,

2 - attestation de dépôt de la déclaration d'investissement dans le secteur de la protection de l'environnement,

3 - attestation d'approbation d'une étude prétraitement.

III - Office national d'assainissement

1 - fiche de liaison (entre l'office national d'assainissement et La SONEDE),

2 - attestation de possibilité d'assainissement du terrain à lotir,

3 - attestation d'approbation des plans d'exécution du réseau d'assainissement,

4 - attestation constatant la possibilité de l'assainissement,

5 - attestation constatant l'inexistence d'un réseau d'assainissement.

Art. 2. - Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juillet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 26 juillet 1995, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du transport et des établissements publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Le ministre de transport,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993 relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 94-135 du 17 janvier 1994 portant organisation des directions régionales du transport,

Arrête :

Article premier. - Les services relevant du ministère du transport et des établissements publics placés sous sa tutelle octroient les prestations ci-après aux citoyens conformément aux conditions et procédures indiquées aux annexes publiées à l'édition arabe.

1 - TRANSPORT TERRESTRE

Les prestations octroyées (71)

Les certificats d'immatriculation (cartes grises) (23)

1-1- 1ère immatriculation d'une voiture particulière

1-2- 1ère immatriculation d'un véhicule utilitaire (camion, tracteur routier, remorque ou semi-remorque)

1-3- 1ère immatriculation d'un véhicule utilitaire de PTAC < 3,5 tonnes

- 1-4- 1ère immatriculation d'un véhicule de transport en commun de personnes
- 1-5- 1ère immatriculation d'un motocycle, vélomoteur, tricycle ou quadricycle à moteur appareil agricole ou engain spécial
- 1-6- Réimmatriculation d'une voiture particulière
- 1-7- Réimmatriculation d'un véhicule utilitaire (camion, tracteur routier, remorque ou semi-remorque)
- 1-8- Réimmatriculation d'un véhicule utilitaire de PTAC<3,5 tonnes
- 1-9- Réimmatriculation d'un véhicule de transport en commun de personnes
- 1-10- Réimmatriculation d'un motocycle, vélomoteur, tricycle ou quadricycle à moteur appareil agricole ou engain spécial
- 1-11- Mutation d'une voiture particulière
- 1-12- Mutation d'un véhicule utilitaire (camion, tracteur routier, remorque ou semi-remorque)
- 1-13- Mutation d'un véhicule utilitaire de PTAC<3,5 tonnes
- 1-14- Mutation d'un véhicule de transport en commun de transport en commun de personnes
- 1-15- Mutation d'un motocycle, vélomoteur, tricycle ou quadricycle à moteur
- 1-16- Mutation d'un tracteur agricole, appareil agricole, matériel de travaux publics, engin spécial
- 1-17- Mutation d'une remorque agricole ou semi-agricole
- 1-18- transformation notable (susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation)
- 1-19- Renouvellement
- 1-20- Duplicata
- 1-21- Transcription de privilège
- 1-22- Radiation de privilège
- 1-23- Vente par des héritiers - vente par procuration - vente aux enchères publiques.

Permis de conduire (6)

- 1-24- Examen théorique du PC
- 1-25- Examen pratique du PC
- 1-26- Renouvellement
- 1-27- Duplicata
- 1-28- Transformation d'un volet militaire tunisien en permis de conduire tunisien
- 1-29- Transformation d'un PC étranger en permis tunisien

La visite Technique (6)

- 1-30- Visite technique des voitures particulières
- 1-31- Visite technique des véhicules de transport en commun de personnes et les véhicules de transport rural
- 1-32- Visite technique des véhicules de location
- 1-33- Visite technique des véhicules de transport de marchandises
- 1-34- Visite technique des louages et véhicules auto-école
- 1-35- Duplicata de l'attestation de visite technique.

Transport de personnes (10)

- 1-36- Carte d'exploitation pour un véhicule de transport public collectif de personnes : 1er établissement
- 1-37- Carte d'exploitation pour les voitures de louage, taxi et transport rural : 1er établissement
- 1-38- Carte d'exploitation pour un véhicule de transport collectif privé de personnes : 1er établissement
- 1-39- Carte d'exploitation pour un véhicule de transport collectif de personnes (tourisme) : 1er établissement

- 1-40- Carte d'exploitation (louage, taxi, transport rural, transport public de personne) : remplacement de véhicule
- 1-41- Carte d'exploitation (transport collectif privé de personnes) : remplacement de véhicule
- 1-42- Carte d'exploitation (véhicule affecté au transport touristique) : remplacement de véhicule
- 1-43- Carte d'exploitation pour toutes les catégories de transport de personnes : renouvellement
- 1-44- Carte d'exploitation pour toutes les catégories de transport de personnes : duplicata
- 1-45- Autorisation d'exercice (louage intra-gouvernorat).

Transport de marchandises (12)

- 1-46- Carte d'exploitation (véhicule affecté, transport de marchandise propre compte) : 1er établissement
- 1-47- Carte d'exploitation (véhicule affecté, transport de marchandises propre compte) : duplicata
- 1-48- Carte d'exploitation (véhicule affecté, transport de marchandises compte d'autrui) : 1er établissement
- 1-49- Carte d'exploitation (véhicule affecté, transport de marchandises (propre compte)
- 1-50- Carte d'exploitation (véhicule affecté, transport de marchandises compte d'autrui) : extension d'activité
- 1-51- Carte d'exploitation (véhicule affecté, transport de marchandises comptes d'autrui) : remplacement de véhicule
- 1-52- Carte d'exploitation (véhicule affecté, transport de marchandises propre compte) : extension d'activité
- 1-53- Carte d'exploitation (véhicule affecté, transport de marchandises compte d'autrui) : renouvellement
- 1-54- Carte d'exploitation (véhicule affecté, transport de marchandises compte d'autrui) : duplicata
- 1-55- Carte d'exploitation (véhicule affecté, transport de marchandises propre compte) : renouvellement
- 1-56- Autorisation de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui au moyen de plusieurs véhicules
- 1-57- Autorisation de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui au moyen d'un seul véhicule.

Auto écoles (11)

- 1-58- Autorisation d'exercice pour l'enseignement de la conduite automobile : personne physique
- 1-59- Examen d'aptitude professionnelle de chef d'établissement pour l'enseignement de la conduite automobile
- 1-60- Examen d'aptitude professionnelle de moniteur de l'enseignement de la conduite
- 1-61- Obtention de la licence pour exercer l'enseignement de la conduite automobile : premier établissement
- 1-62- Renouvellement de la licence pour exercer l'enseignement de la conduite automobile
- 1-63- Duplicata de la licence pour exercer l'enseignement de la conduite automobile
- 1-64- Autorisation d'exercice pour l'enseignement de la conduite automobile : personne morale
- 1-65- Carte d'exploitation pour un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite automobile : premier établissement et remplacement de véhicule
- 1-66- Renouvellement de la carte d'exploitation pour un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite automobile
- 1-67- Duplicata de la carte d'exploitation pour un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite automobile
- 1-68- Equivalence de certificat d'aptitude professionnelle étranger en titre tunisien.

Voiture de location (3)

1-69- Agrément pour l'exercice de l'activité de location de voiture

1-70- Carte d'exploitation pour la location de voitures : premier établissement

1-71- Duplicata d'une carte d'exploitation pour la location de voitures.

2 - L'AVIATION CIVILE

Les prestations octroyées (43)

Le transport aérien et l'exploitation (9)

2-1- Autorisation de transport aérien non régulier

2-2- Autorisation du survol

2-3- Autorisation de transport aérien régulier

2-4- Transport des excédents de recettes

2-5- Autorisation d'exploitatin d'une entreprise de transport aérien non régulier

2-6- Autorisation d'exploitatin d'une entreprise de transport aérien à la demande avec un avion d'un tonnage inférieur à 5,7 tonnes

2-7- Autorisation d'exploitatin d'une entreprise de ballons libres

2-8- Autorisation d'exploitatin d'une entreprise de transport de fret

2-9- Autorisation à l'exploitatin d'une entreprise d'ULM

La flotte aérienne et le personnel aéronautique (24)

2-10- Délivrance d'un certificat d'exploitation des installations radio-électriques de bord

2-11- Délivrance d'un certificat d'exploitation provisoire des installations radio-électriques de bord

2-12- Délivrance d'un certificat de navigabilité

2-13- Délivrance d'un certificat d'immatriculation

2-14- Délivrance d'un livret moteur ou réacteur

2-15- Délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire

2-16- Délivrance d'un certificat de radiation

2-17- Délivrance d'un carnet de route

2-18- Délivrance d'un laissez passer de navigation

2-19- Délivrance d'un livret de bord

2-20- Renouvellement de licence d'agent technique d'exploitation

2-21- Renouvellement de la validité de la licence PNC

2-22- Equivalence d'une licence étrangère

2-23- Renouvellement de la validité de la licence de mécanicien navigant

2-24- Délivrance d'une licence PNC

2-25- Délivrance d'une licence technique (aviation civile)

2-26- Délivrance d'une licence de mécanicien navigant

2-27- Renouvellement d'une licence (aviation civile)

2-28- Délivrance d'une licence technique d'exploitation

2-29- Délivrance d'une carte de stagiaire de mécanicien navigant

2-30- Délivrance d'un certificat d'identification des ULM

2-31- Délivrance d'une autorisation de vol des ULM

2-32- Délivrance d'un certificat de nuisance accoustique

2-33- Délivrance d'un laissez passer de navigation des ULM

La navigation aérienne (10)

2-34- Homologation de bandes d'envol occasionnelles

2-35- Délivrance de la qualification instructeur (contrôle de la circulation aérienne)

2-36- Utilisation de fréquences dans les bandes aéronautiques

2-37- Agrément (manifestation sportive aérienne-parachutes-publicité aérienne)

2-38- Délivrance d'une licence de contrôle de la circulation aérienne

2-39- Délivrance d'une carte d'aide contrôleur à la circulation aérienne

2-40- Autorisation de photographie aérienne

2-41- Délivrance d'une carte de contrôleurs stagiaires de la circulation aérienne

2-42- Renouvellement des titres de contrôleurs stagiaires de la circulation aérienne

2-43- Avis technique sur les autorisations de bâtir, sur les installation électriques et autres dans les zones aéroportuaires.

3 - LA MARINE MARCHANDE

Les prestations octroyées (43)

Les gens de la mer (9)

3-1- Immatriculation du marin en vue de la délivrance du livret professionnel maritime ou de la déclaration d'identité

3-2- Duplicata du livret professionnel ou de la déclaration d'identité des gens de mer

3-3- Délivrance de brevets maritimes

3-4- Délivrance d'un relevé de navigation

3-5- Embarquement et débarquement du marin

3-6- Renouvellement du livret professionnel des gens de mer ou de la déclaration d'identité

3-7- Délivrance des dérogations pour exercer à bord des navires de commerce et de pêche

3-8- Inscription du marin sur le registre d'équipage

3-9- Visa du contrat d'engagement maritime.

La flotte et la navigation maritime (22)

3-10- Inscription d'hypothèques maritimes sur un navire immatriculé

3-11- Radiation des hypothèques maritimes

3-12- Liquidation des droits et taxes annuelles du navire

3-13- Visite technique d'un navire

3-14- Visite de mise en service d'un navire

3-15- Visite à sec d'un navire

3-16- Construction d'un navire en Tunisie (acquisition par un tunisien)

3-17- Transfert de propriété par voie de succession

3-18- Acquisition d'un navire par transfert de propriété en Tunisie

3-19- Renouvellement de l'acte de nationalité pour cause de modification dans les caractéristiques du navire

3-20- Construction d'un navire à l'étranger (acquisition par un tunisien)

3-21- Acquisition d'un navire de seconde main de pavillon étranger

3-22- Renouvellement de l'acte de nationalité ou de congé du navire

3-23- Radiation du matricule d'un navire

3-24- Déclaration d'une épave maritime

3-25- Immatriculation d'un navire construit en Tunisie

3-26- Immatriculation d'un navire construit à l'étranger

3-27- Duplicata du certificat d'immatriculation d'un navire

- 3-28- Renouvellement de l'acte de nationalité pour cause de changement du nom ou du port d'attache
- 3-29- Duplicata de l'acte de nationalité ou de congé du navire
- 3-30- Visite annuelle d'un navire
- 3-31- Visite de parance d'un navire.

Transport maritime (12)

- 3-32- Visa d'une demande de transfert de surestaries des conteneurs
- 3-33- Demande de dérogation ou privilège de pavillon
- 3-34- Visa d'une demande de transfert de surestaries navires en cas de vente FOB / achat C& F
- 3-35- Transfert de l'avance due conformément au contrat d'affrètement (annexe 4)
- 3-36- Transfert de 20% complémentaire (annexe 5)
- 3-37- Affrètement au voyage (annexe 3)
- 3-38- Affrètement d'un navire étranger
- 3-39- Autorisation de navigateur dans les eaux territoriales tunisiennes
- 3-40- Agrément d'une profession maritime (armateur)
- 3-41- Agrément d'une profession maritime (aconier)
- 3-42- Agrément d'une profession maritime (consignataire)
- 3-43- Agrément d'une profession maritime (ravitailleur).

4 - L'INSTITUT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE

Les prestations octroyées (21)

- 4-1- Dossier de protection aéronautique
- 4-2- Assistance au transport maritime
- 4-3- Données climatiques générales
- 4-4- Abonnement aux bulletins météorologiques
- 4-5- Données et études relatives à de grands projets
- 4-6- Etudes et recherches diverses

- 4-7- Conventions particulières avec d'autres secteurs d'activités
- 4-8- Données d'agrométéorologie et d'irrigation
- 4-9- Prévisions météorologiques pour le public
- 4-10- Bulletins au profit du tourisme
- 4-11- Données de sismologie (tremblement de terre)
- 4-12- Données et études sur le rayonnement solaire et ses applications
- 4-13- Données et mesure de la pollution dans des sites déterminés
- 4-14- Données sur les phases de la lune et calendrier de l'année hégirienne
- 4-15- Données au profit des sociétés pétrolières
- 4-16- Données au profit de la justice et des assurances
- 4-17- Données au profit des manifestations culturelles et sportives
- 4-18- Données des informations météorologiques ou universitaires
- 4-19- Travaux techniques pour la réparation et l'installation d'instruments météorologiques
- 4-20- Participation aux colloques scientifiques
- 4-21- Visites au profit des élèves, des universitaires et des groupes professionnels.

Art. 2. - Les directeurs généraux du ministère du transport et des établissements publics sous-tutelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 1995.

Le Ministre du Transport

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui